

PROTOKÓŁ ROZPRAWY GŁÓWNEJ

Środa Śląska, dnia 15-04-2026 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny

Sprawa:

Pawła Perfecta syna Wiesława i Iwony z domu Kostek

urodzonego 30-03-1988 r. w miejscowości Wałbrzych

oskarżonego o czyn z art. 244 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 244 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw.
z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

OBECNI

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Liżyńska

Protokolant: Katarzyna Stefańska

Prokurator: ---

Wywołano sprawę o godz. 11:10

Rozprawa odbyła się jawnie.

Na rozprawie stawili się:

Oskarżony: Paweł Perfect - osobiście

Świadek: Leszek Chmura – nie stawiał się, wezwany prawidłowo

Za Prokuraturę Rejonową w Środzie Śląskiej nie stawiał się nikt mimo zawiadomienia wokandą

Przewodniczący odczytał wniosek oskarżonego z dnia 19.12.2025r.

Sąd postanowił:

nie uwzględnić wniosku oskarżonego i stwierdzić brak podstaw do zwrotu sprawy Prokuratorowi w celu uzupełnienia braków postępowania przygotowawczego, albowiem argumentacja podniesiona przez oskarżonego w piśmie jest niezasadna.

Oskarżony podał co do swojej osoby (art. 213 k.p.k.):

Imię i nazwisko (nadto nazwisko panieńskie mężatek i wdów), imiona rodziców, miejsce urodzenia, data urodzenia, miejsce rzeczywistego zamieszkania, narodowość, wykształcenie, zawód, obywatelstwo, pochodzenie społeczne, stan rodziny (liczba dzieci i ich wiek), stan majątkowy, służba wojskowa – właściwa Wojskowa Komenda Uzupełnień, poprzednia karalność:

Oskarżony Paweł Perfect

Dane personalne jak w akcie oskarżenia na k. 106-109 a.s.

Nadto podaje:

Pomagają mi mama i babcia, pracuję dorywczo, zarobię czasami 1500zł., czasami mniej, tak że jestem tylko na utrzymaniu mamy i babci, byłem karany, byłem leczony psychiatrycznie, byłem leczony odwykowo.

Przewodniczący zwięźle przedstawił zarzuty aktu oskarżenia.

Przewodniczący pouczył oskarżonego zgodnie z treścią art. 386 § 1 k.p.k.

W tym miejscu oskarżony oświadcza:

Chciałbym złożyć wnioski: o zwrot sprawy w Prokuraturze, o ewentualne umorzenie postępowania, o wyłączenie prokuratora w tej sprawie. Nie zgadzam się z treścią opinii, bo w innych sprawach byłem uznany za niepoczytalnego i biegłe wnosili o obserwację psychiatryczną, czego prokurator nie zrobiła, a później jest druga opinia, która jest sprzeczna z tą pierwszą. Wnoszę o powołanie nowego zespołu biegłych odnośnie stanu mojej poczytalności w wyniku zdarzenia, w innych sprawach mam orzeczoną terapię, którą wykonuję. I tutaj też chcę.

Przewodniczący poinformował oskarżonego, że w przedmiocie zwrotu sprawy Prokuratorowi oskarżony składał uprzednio pismo, co zostało w dniu dzisiejszym rozpoznane, zaś w toku postępowania dowodowego Sąd będzie rozważał o zasadności uzupełnienia opinii biegłych, która to przesłanka także nie może skutkować w niniejszej sprawie zwrotem sprawy Prokuratorowi.

Oskarżony oświadcza:

Wnoszę o wyłączenie sędziego Katarzyny Liżyńskiej ze względu na to, że jest stronnica, ponieważ nie uwzględnia oczywistych przesłanek za powtórzeniem badań biegłych, które moim zdaniem są nierzetelne oraz jest ona koleżanką osobistą Prokurator Stypułkowskiej. To jest prawda, ponieważ poza

rozprawami sądowymi łączą te panie stosunki koleżeńskie, przejawiające się w znajomości poza rozprawą. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Dotarły do mnie zdjęcia, na którym panie są. Nie powiem co robią. Przedłożę te zdjęcia osobie, która będzie rozpoznawała wniosek o wyłączenie sędziego. Pani nie dam.

Sąd postanowił:

na podstawie art. 404 § 1 k.p.k. rozprawę odroczyć z terminem z urzędu, albowiem oskarżony złożył wniosek o wyłączenie sędziego, co uniemożliwia do rozpoznania wniosku dalsze procedowanie.

Zamknięto o godz. 11:40

Przewodniczący

.....
(podpis)

Protokolant

.....
(podpis)

Zarządzenie:

Wpisać do SLPS celem wyznaczenia sędziego do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego z pominięciem sędzi K. Liżyńskiej.